

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/608/2020

श्री ललित चन्द्रनाहू, रेल्वे स्टेशन मार्ग महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय

नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 26.10.2020

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत के जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ0ग0) के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2019 के माध्यम से चाही गई, जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग में शिकायत आवेदन दिनांक 26.05.2020 प्रस्तुत किया गया जो आयोग में दिनांक 27.05.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ललित चन्द्रनाहू अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी श्री अनिल सिन्हा कार्यालय छ.ग. शासन एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर समक्ष में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत के जनसूचना अधिकारी से “वर्ष 2019-20 में जिला कवर्धा एवं जिला राजनांदगांव के जिला सत्र न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं उप लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए संधारित नस्तियां एवं विधायकों और प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा तथा नियुक्ति आदेशों की सत्यापित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पर समय-सीमा के भीतर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 3160 दिनांक 19.03.2020 के माध्यम के पत्र प्रेषित कर शिकायतकर्ता को अवगत कराया कि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ड) एवं 8(1)(ज) के तहत तृतीय पक्ष के संबंधित होने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उक्त विशिष्य से अंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.05.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।
6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का लिखित जवाबब कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 8160 दिनांक 26.10.2020 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें जनसूचना

अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेजों के तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने लिखित जवाब के साथ प्रथम अपीलीय आदेश की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय को उचित ठहराते हुए दिनांक 12.10.2020 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त किया गया है।

7. प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने मूल आवेदन दिनांक 04.03.2020 में निम्न जानकारी की मांग किया गया है:-
 1. जिला कवर्धा एवं जिला राजनांदगांव के जिला सत्र न्यायालयों में लोक अभियोजक एवं उप लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए संधारित नस्तियां,
 2. विधायकों और प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा तथा,
 3. नियुक्ति आदेशों की सत्यापित प्रतियां।
 8. शिकायतकर्ता द्वारा मांग की गई उक्त दस्तावेजों के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित सभी दस्तावेजों के तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण जानकारी देने से इन्कार किया गया है।
 9. शिकायतकर्ता द्वारा वांछित बिन्दु क्र. (1) में लोक अभियोजन एवं उपलोक अभियोजनों की नियुक्ति के लिए संधारित नस्तियों अर्थात् (File noting)के संबंध में कार्मिक लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.06.2009 को जारी कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 1/20/2009-IR में यह लेख किया गया है कि File noting सूचना के अंतर्गत आती है तथा इसे अधिनियम के प्रावधानुसार प्रदाय किया जा सकता है।

यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष का हवाला देते हुए उक्त वांछित नस्तियों को देने में इन्कार किया गया है परन्तु उनके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त वांछित नस्तियों को प्रदाय करने से तृतीय पक्ष की निजता एवं एकांतता पर कैसे अनावश्यक अतिक्रमण होगा। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा लोक अभियोजको तथा उपलोक अभियोजको की नियुक्ति से संबंधित संधारित नस्तियों की सत्यापति प्रति को मांग किया गया है, एवं उक्त लोक अभियोजको को माननीय न्यायालय में शासन का पक्ष रखने हेतु सरकारी खजाने में भुगतान किया जाता है। यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. Transfer Case (civil) N0.91/2015 आर.बी.आई.बनाम जयंतीलाल एन.मिस्त्री में दिनांक 16.12.2015 को आदेश पारित कर यह लेख किया है कि :-The ideal of 'Government by the people' makes it necessary that people have access to information on matters of public concern. The free flow of information about affairs of Government paves way for debate in public

policy and fosters accountability in Government. It creates a condition for 'open governance' which is a foundation of democracy.

अतः उक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु संधारित नस्तियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार प्रदाय किया जा सकता है एवं इसमें किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होता है।

बिन्दु क्र. (2) के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा विधायकों एवं प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा पत्रों की जानकारी की मांग किया गया है इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. WPC 5636/2016 भारत संघ एवं अन्य बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में दिनांक 23.11.2017 को आदेश पारित कर यह स्पष्ट किया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मंत्री लोक प्राधिकारी की श्रेणी के नहीं आते हैं। अतः इनसे संबंधित दस्तावेजों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मांग नहीं की जा सकती।

यह कि विधायकों एवं प्रभारी मंत्रियों द्वारा की गई वांछित अनुशंसा विभाग प्रमुख की हैसियत से नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा लोक अभियोजको कीनियुक्तिसे संबंधित नस्तियों में कोई टीप अंकित किया गया है। चूंकि वांछित अनुशंसा की प्रति जनसूचना अधिकारी कार्यालय में वैश्वसिक नातेदारी के तहत उपलब्ध है, अतः उक्त अनुशंसा की प्रति को अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदाय नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी लेख करना उचित है कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेजों के संबंध में कोई वृहद लोकहित की प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बिन्दु क्र. (3) के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा उक्त अभियोजको की नियुक्ति आदेशों की सत्यापित प्रति की मांग किया गया है तत्संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/BSIA/2013/001144/5392 संजय कुमार सिंह बनाम डाक विभाग में दिनांक 20.06.2014 को आदेश पारित कर यह लेख किया गया है कि नियुक्ति आदेश की प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदाय की जा सकती है।

10. इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. (1) एवं (3) के संबंध में की गई कार्यवाही को अमान्य किया जाता है तथा बिन्दु क्र. (2) के संबंध में की गई कार्यवाही को मान्य किया जाता है।
11. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने के कारण शिकायत प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त